

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3313/2530

บริษัท สม พรเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 ได้ยึดผ้าของโจทก์โดยอ้างว่า เป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไม่ตรงกับผ้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการยึดโดยมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าผ้าที่ยึดนั้นได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ กรณีไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยึดผ้าของโจทก์ไว้สอบสวนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ เพราะไม่อาจแยกพิจารณาเฉพาะ ผ้าของโจทก์ก่อนผ้ารายการอื่นได้เนื่องจากยึดมาจากแหล่ง เดียวกัน ต้องส่งผ้าที่ยึดไปกองวิเคราะห์สินค้าทำการวิเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเจ้าของโรงงานที่ผลิตและฟอก ย้อม สอบสวนชิปปิ้ง ทำหนังสือไปถึงกองประเมินอากรกับกองตรวจสินค้าขาเข้าแล้ว และเสนอความเห็นไปยังกรมศุลกากรจำเลยที่ 1 พร้อมกันทั้ง 7 รายการ เช่นนี้เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน ไม่มีการกลั่นแกล้งโจทก์ ทั้งโจทก์เพิ่งนำชิปปิ้งมาให้สอบสวนหลังจากการยึดผ้าประมาณ 3-4 เดือน โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยใช้เวลาสอบสวนเกี่ยวกับผ้าพิพาทนานเกินสมควรหรือจำเลยกลั่นแกล้งโจทก์ ประกอบกับผ้ามีใช้ทรัพย์สินที่เสื่อมสลาย ได้ง่าย ไม่มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาสอบสวนโดยเร่งรัดเป็น

พิเศษ ในที่สุดจำเลยคืนผ้าให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมสังกัดกระทรวงการคลัง จำเลยที่ 2 ถึง 4 เป็นเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 1 ให้ทำการตรวจค้นบริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัด จำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกยึดสินค้ารวม 7 รายการที่สงสัยว่าจะเป็นสินค้าที่หลบหนีภาษีศุลกากรนำเข้ามาในราชอาณาจักร มีสินค้ารายการที่ 2 คือ ผ้าเส้นใยประดิษฐ์ 100 % ซึ่งโจทก์ฝากให้บริษัทศรีสยามภัณฑ์ จำกัด ขาย จำนวน 475 ม้วน ยาว 24,837 หลา ขายในราคาหลาละ 45 บาท ในระหว่างตรวจค้นนายไพโรจน์ วชิโรพรอนันต์ กรรมการโจทก์ ได้นำหลักฐานการนำสินค้ารายการที่ 2 ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เสียภาษีอากรถูกต้องแสดงต่อจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 แต่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ยังคงยืนยันยึดผ้าดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามา โจทก์จำต้องให้จำเลยกับพวกยึดผ้าดังกล่าวไปเก็บไว้ที่ทำการของจำเลยที่ 1 ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไปได้นำเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงคืนผ้าให้โจทก์ 475 ม้วนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ นับแต่วันถูกยึดผ้าไปเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากจำเลยไม่ยึดผ้าของโจทก์ไป โจทก์จะขายผ้าได้เป็นเงิน 1,117,665 บาท โจทก์ขอคิดค่าเสียหาย เท่ากับดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องเสียให้กับธนาคาร ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 390,944 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 4 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ลักลอบนำผ้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้ที่บริษัทศรีสยามภักดิ์ จำกัดจำเลยที่ 4 จึงขออนุมัติจากจำเลยที่ 2 เข้าตรวจค้นบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันตรวจค้นกับจำเลยที่ 3 กับพวกและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหมายค้นด้วย ยึดสินค้าอันมีเหตุอันควรสงสัยว่าหลบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร 7 รายการ รายการที่ 2 เป็นผ้า 100 %โพลีเอสเตอร์ จอร์เจีย สีต่าง ๆ หน้ากว้าง 36 นิ้ว ตราซั่มซุงเต็กรูปผู้หญิงจำนวน 505 ม้วน จำเลยที่ 3 และที่ 4 กับพวกได้เปรียบเทียบผ้าของกลางและใบขนสินค้าที่โจทก์นำมาแสดงแล้ว เห็นว่าเป็นผ้าคนละชนิดกันและมีจำนวนต่างกัน จึงได้ยึดผ้าดังกล่าวไว้เพื่อสอบสวนให้แน่ชัดว่าผ้าของกลางเป็นผ้าตามใบขนสินค้าที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ จำเลยไม่ได้กลิ่นแก๊สโจทก์ เมื่อตรวจพิสูจน์แล้วได้คืนผ้าของกลางแก่โจทก์ทันที จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดโจทก์ไม่เสียหาย

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 4 ถึงแก่กรรมโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความรับกันว่าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 3 ที่ 4 กับพวกตรวจค้นบริษัทศรีสยามภักดิ์ จำกัด แล้วยึดผ้าไป 4 รากยาวโดยอ้างว่าเป็นผ้าที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ้าตามรายการที่ 2 นั้นเป็นของโจทก์ฝากให้บริษัทดังกล่าวขายให้

แต่ถูกจำเลยยึดไปด้วย ต่อมาเมื่อจำเลยทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าผ้าตามรายการที่ 2 ของโจทก์นั้นเป็นผ้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงสั่งคืนผ้าของกลางให้โจทก์รับไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2524 ซึ่งเป็นเวลา 5 เดือนเศษหลังจากที่ยึดไป ปัญหาว่ามีจำเลยทั้งที่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยยึดผ้าของโจทก์ไปโดยมิชอบ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์นั้น เห็นว่าโจทก์นำสืบว่าโจทก์นำหลักฐานใบขนสินค้าขาเข้า ใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าเสียภาษีอากรไปแสดงต่อจำเลยที่ 3 ที่ 4 ตามเอกสารหมาย จ. ถึง จ.3 แล้ว แต่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ก็ยังยึดผ้าตามรายการที่ 2 ซึ่งเป็นของโจทก์ไป จำเลยที่ 3 ที่ 4 เบิกความว่าไม่ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าผ้าที่ถูกยึดไม่ตรงกับผ้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้านายไพโรจน์ วชิโรพรอนันต์ ผู้จัดการโจทก์ ซึ่งเป็นผู้นำหลักฐานมาแสดงก็เบิกความยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง ดังนั้นการยึดผ้าของโจทก์ ซึ่งกระทำโดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงเป็นการยึดโดยมิเหตุผลอันควรสงสัยว่า ผ้าที่ยึดนั้นได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉะนั้น การยึดผ้าของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์ก็คือการที่จำเลยทำการยึดผ้าของโจทก์ไว้ทำการสอบสวนเป็นเวลาถึง 5 เดือนเศษ จึงคืนให้โจทก์นั้นเป็นเวลานานเกินสมควรและเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่นั้น จำเลยนำสืบว่านายวรศักดิ์ พวงเดช นิติกร ของจำเลยที่ 1 เป็นผู้สอบสวนกรณีนี้และเสนอความเห็นให้จำเลยที่ 1 สั่ง ตามคำเบิกความของนายวรศักดิ์พยานจำเลย ได้ความว่า ได้สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผ้าทั้ง 7 รายการที่ยึดมาพร้อมกันไม่อาจแยกพิจารณาเฉพาะผ้ารายการที่ 2 ของโจทก์ก่อนรายการอื่นได้เพราะยึดมาจากแหล่งเดียวกัน ต้องส่งของกลางไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกองวิเคราะห์สินค้าทำการวิเคราะห์เสียก่อน เพื่อให้ทราบว่าผ้าตามใบขนที่อ้างและตามของกลางนั้นมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ทั้งต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเจ้าของโรงงานที่ผลิตและฟอกย้อมด้วย นอกจากนี้นายวรศักดิ์ยังให้นายไพโรจน์ นำชิปปิ้งมาสอบด้วย ปราบฏตาม

คำให้การของชิปปิงทั้งสองเอกสารหมายเลข 19 และ 20 ต่อมาต้องทำหนังสือไปถึง
กองประเมินอากร และกองตรวจสินค้าขาเข้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของชิปปิงสำหรับสินค้านี้ เมื่อได้ทำการตรวจสอบผ้าทั้งเจ็ดรายการแล้วนายวร
ศักดิ์ได้เสนอความเห็นไปยังจำเลยที่ 1 พร้อมกันทั้งเจ็ดรายการ โดยขอให้ปล่อย
รายการที่ 2 ที่ 3 และที่ 7 รายการอื่นให้ยึดไว้ จำเลยที่ 1 ก็เห็นด้วย จำเลยที่ 1 ได้สั่ง
คืนผ้ารายการที่ 2 ให้โจทก์ การพิจารณาในเรื่องยึดและคืนของกลางทั้งเจ็ดรายการนี้
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีการกลั่นแกล้งโจทก์อย่างไร เหตุที่คืนผ้าของกลาง
รายการที่ 2 เข้าไป เนื่องจากโจทก์ไม่นำชิปปิงมาทำการสอบสวน เพียงนำมาให้
สอบสวนหลังจากการจับกุมผ้าของกลางประมาณ 3-4 เดือน คำเบิกความของนายวร
ศักดิ์ดังกล่าวมีพยานเอกสารสนับสนุนและสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ โจทก์ไม่มีหลักฐานมา
แสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยใช้เวลาสอบสวนเกี่ยวกับผ้าของกลางรายนี้นานเกินสมควร
หรือกลั่นแกล้งโจทก์อย่างไร ผ้าของกลางก็มีใช้ทรัพย์สินที่เสื่อมสลายได้ง่าย ซึ่งจำเป็น
ที่จะต้องพิจารณาสอบสวนโดยเร่งรัดเป็นพิเศษแต่อย่างใด เมื่อในที่สุดจำเลยคืนผ้า
ของกลางให้โจทก์ ก็ปรากฏว่าโจทก์ได้รับผ้าของกลางคืนในสภาพเรียบร้อย จึงฟังไม่
ได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ